



Ministerie van Klimaat en
Groene Groei

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Yara Sluiskil B.V.

Industrieweg 10, 4541 HJ
Sluiskil

**Directoraat-generaal
Bedrijfsleven & Innovatie**
Directie Verduurzaming
Industrie

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)
F 070 378 6100 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/kgg

Behandeld door

WJZ-kenmerk
2024-DGG&O-VI-133

Ons kenmerk
EZK_DGBI_VI / 41181774

Uw kenmerk

Bijlage(n)

Datum **- 12 DEC. 2024**

Betreft Beschikking op uw subsidieaanvraag voor het WESP-project t.b.v.
Granulatie-4

Besluit

WESP project Granulatie-4, verplichtingnummer: 1300035560

Geachte

1. Aanvraag

Op 9 juli 2024 ontving ik uw brief van dezelfde datum waarin u subsidie aanvraagt voor de bouw van een bovenwettelijke stikstofreductietechniek bij de granulatie-4 installatie op uw bedrijfsterrein in Sluiskil (hierna: het Project). U heeft daarbij een projectplan en begroting aan mij overgelegd.

1.1. Procesverloop

Sinds de zogeheten PAS-uitspraak van de Raad van State kent Nederland een stikstofcrisis die drastische verlaging van de uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak vereist. In navolging van de aanbevelingen van de heer Remkes zet het kabinet onverminderd in op een bijdrage van alle sectoren – landbouw, industrie en mobiliteit – aan het oplossen van de stikstofproblematiek via verplichtende en vrijwillige maatregelen. In april 2022 is het destijds betrokken Ministerie van Economische Zaken en Klimaat door zowel uw bedrijf als de provincie Zeeland op de hoogte gebracht van uw wens een *Wet Electro-Static Precipitator* (WESP) filter te plaatsen op de granulatie-3 en granulatie-4 installaties. Dit zou plaatsvinden in samenloop met de aankomende onderhoudsstops. Medefinanciering vanuit de overheid wordt daarbij gevraagd vanwege de hoge kosten en het vrijwillige karakter van het toepassen van deze techniek. Met de constatering dat stikstofreductie in Nederland onverminderd noodzakelijk is voor natuurherstel en om nieuwe economische activiteiten mogelijk te maken, zijn uw bedrijf en de ambtenaren van het ministerie destijds in gesprek geweest over de mogelijkheden van maatwerksubsidies voor toepassing van de WESP-technologie op granulatie-3 en granulatie-4 (het Project). Uw



aanvraag die ik op 9 juli jl. ontving, is het product van dit gesprek, en ziet enkel op het Project.

EZK_DGBI_VI / 41181774

1.2. Beoordeling van uw aanvraag

In de zomer van 2022 is door onder meer de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), en de omgevingsdienst DCMR een experttraject gestart om vast te stellen of deze stikstofreductietechniek juridisch afdwingbaar is. De uitkomst van dit traject is dat de door uw bedrijf gewenste afvangtechnieken **niet** juridisch afdwingbaar zijn en zodoende een bovenwettelijke status genieten c.q. boven de relevante vastgestelde beste beschikbare technieken (BBT) uitgaan ("BBT+ zijn").

Het project zoals beschreven in uw aanvraag past binnen het voornemen om te voldoen aan de wettelijk vastgelegde stikstofdoelen, zoals beschreven in het regeerprogramma van het nieuwe kabinet. Het realiseren van deze doelen wordt mede mogelijk gemaakt door de reductie van stikstofemissies vanuit alle sectoren. Hiermee wordt uiteindelijk de depositie van stikstof in stikstofgevoelige en overbelaste Nederlandse Natura2000-gebieden verlaagd tot onder diens kritische depositiewaarden (KDW). Hierdoor kan de natuur herstellen en behouden worden. Met de zekerstelling van dat herstel en behoud zal er weer noodzakelijke vergunningsruimte ontstaan die Nederland nodig heeft voor het realiseren van andere maatschappelijke opgaven met betrekking tot bijvoorbeeld de energietransitie, verduurzaming van de industrie, en de woningbouw. Het Project draagt aan die doelstellingen bij doordat het leidt tot een significante daling van de emissies van ammoniak en ammoniumnitraatstof. Deze daling zal leiden tot vermindering van de depositie van stikstof die Yara veroorzaakt in natuurgebieden dichtbij en veraf is. Het bestedingsplan beschrijft een stikstofwinst van 10-15 mol/ha/jr op een aantal¹ stikstofgevoelige Natura2000-gebieden binnen een straal van 25 km, op basis van berekeningen uit AERIUS. Deze getallen zijn een optelsom van de gecombineerde stikstofwinst die voortkomt uit de toepassing van de WESP-technologie op zowel granulatie-3, en granulatie-4.

1.3. Europeesrechtelijke aspecten

Op grond van artikel 7 van de Kaderwet EZK en LNV-subsidies verleen ik geen subsidie als dit naar mijn oordeel leidt tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU).

Ik constateer dat er hier geen sprake is van steun ten behoeve van het voldoen aan wettelijke normen (inclusief de vergunningsvoorschriften van provincie Zeeland). Op basis van uw aanvraag kom ik tot het oordeel dat de subsidie

¹ De Natura 2000 gebieden in kwestie zijn: Canisvluit, Westerschelde, Yerseke Moer, en Groote Gat. De reductie zou met name in de eerste twee gebieden behaald kunnen worden.



EZK_DGBI_VI / 41181774

verstrekt kan worden op grond van de algemene groepsvrijstellingsverordening van de EU (AGV),² met name artikel 36 is van toepassing.

Dit artikel verklaart steun voor milieubescherming verenigbaar met de interne markt en vrijgesteld van de voorgenoemde aanmeldingsverplichting uit artikel 108, derde lid, VWEU, mits wordt voldaan aan de voorwaarden uit het tweede en derde lid van het desbetreffende artikel, alsmede aan de voorwaarden van hoofdstuk I AGV.

Ik heb geconstateerd dat Yara Sluiskil B.V. geen onderneming in moeilijkheden is als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel c, AGV. Ik heb verder geconstateerd dat er tegen Yara Sluiskil B.V. geen bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel a, AGV. Voorts heb ik vastgesteld dat met de uitvoering van dit projectplan niet is begonnen dan na de aanvraag van 9 juli 2024. Er gaat derhalve - onder meer om deze reden - een stimulerend effect uit van deze subsidieverlening aan Yara Sluiskil B.V.

Beknpte informatie over deze subsidieverlening is op grond van artikel 9, eerste lid, AGV gemeld aan de Europese Commissie. De volledige tekst van de onderhavige beschikking wordt gepubliceerd op de staatssteunwebsite.

1.4. Bewaartermijn boekhouding

Ik wijs u erop dat de Europese Commissie nog gedurende tien jaar na de verstrekking van deze subsidie deze achteraf kan controleren. Ik raad u aan de relevante documenten met betrekking tot deze subsidie gedurende deze periode te bewaren.

2. Besluit

In het kader van het kabinetsbeleid gericht op natuurbescherming- en herstel verleen ik u hierbij, op grond van artikel 2, eerste lid, onderdeel h, van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies, subsidie voor de uitvoering van het Project, waarvoor u subsidie hebt aangevraagd.

2.1. Periode

Het project dient te worden uitgevoerd in de periode van 1 augustus 2024 tot 31 december 2027.

2.2. Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag zal bij realisatie van het project conform het door Yara Sluiskil B.V. op 9 juli 2024 verstrekte kostenoverzicht afgerond vijfenveertig procent (45%) van de volgende subsidiabele kosten bedragen, met dien verstande dat, indien ter zake van de subsidiabele kosten of een deel daarvan reeds uit anderen hoofde vanwege een bestuursorgaan of de Europese Commissie subsidie is

² Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187).



EZK_DGBI_VI / 41181774

verstrekt, slechts een zodanig bedrag aan subsidie wordt verstrekt, dat het totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan vijfenveertig procent (45%) van de subsidiabele kosten conform artikel 36, achtste lid, AGV. Het subsidiebedrag kan niet meer bedragen dan toegestaan volgens de toepasselijke Europese steunkaders.

De subsidie wordt ten hoogste vastgesteld op € 18.700.000 exclusief BTW. gelet op de gegevens opgenomen in uw aanvraag en is berekend volgens de bij uw aanvraag gevoegde begroting (voor de volledigheid bijgevoegd in de appendix van deze beschikking). Indien de kosten van het project dusdanig lager uitvallen waardoor het maximum subsidiebedrag tot een hoger steunpercentage dan vijfenveertig procent zou bedragen, dan zal het subsidiebedrag van deze beschikking naar vijfenveertig procent van de finale totale kosten worden bijgesteld worden.

2.3. Subsidiabele kosten

De volgende, rechtstreeks aan het project toe te rekenen kosten, daadwerkelijk gemaakt in de voornoemde periode en die betaald zijn vóór 31 december 2027 worden door mij subsidiabel geacht:

Interne kosten op basis van een integrale kostensystematiek, waarbij gebruik wordt gemaakt van een tarief per eenheid van een kostendrager waarin de directe en indirecte kosten per kostendrager zijn verwerkt (kostendragers zijn bijvoorbeeld personeel-/arbeidsuren, apparaat/machine-uren, output van apparaten en machines en verbruikte materialen) en die is gebaseerd op bedrijfseconomische en maatschappelijk aanvaardbare grondslagen en stelselmatig wordt toegepast.

2.4. BTW

U heeft mij opgegeven dat u BTW-plichtig bent. Aangezien u de BTW met de fiscus kunt verrekenen, is het subsidiebedrag exclusief alle belastingen waaronder de BTW.

2.5. Subsidiabele kosten voor dit project

Op grond van uw projectplan en begroting raam ik in deze paragraaf de subsidiabele kosten voor dit project op € 41.454.000. Ik acht alle kosten die u met mij in het kader van uw subsidieaanvraag voor dit project deelde via uw aanvraag van 9 juli 2024 subsidiabel, op basis van artikel 36 AGV.

2.6. Verplichtingen

Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden:

1. U dient het project volledig uit te voeren overeenkomstig het bij de aanvraag ingediende plan en binnen de daarin voorziene tijdsduur.
2. U dient mij onverwijld een schriftelijke melding te doen zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet geheel of niet tijdig aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.
3. U dient voor elke essentiële wijziging in de aard of de uitvoering van het plan mijn voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen. Geen



EZK_DGBI_VI / 41181774

toestemming is vereist voor een wijziging van de in de subsidieverlening gespecificeerde kostenposten indien als gevolg van deze wijziging de omvang van een kostenpost niet meer dan 15% wijzigt. Aan mijn toestemming kan ik nadere verplichtingen verbinden.

4. U dient mij schriftelijk verslag uit te brengen over de voortgang van het project. In dit verslag dient duidelijk inzicht te worden gegeven in de voortgang van het project in vergelijking met de voorziene tijdsduur en kosten zoals opgenomen in het door u ingediende projectplan. Het eerste verslag brengt u uit over de periode van zes maanden na de datum van de beschikking; de volgende verslagen steeds over de daaropvolgende periode van twaalf maanden. Alle verslagen dienen binnen twee maanden na afloop van de betrokken periode bij mij ingediend te zijn.
5. De inrichting van uw administratie dient zodanig te zijn dat deze aansluit bij de door u ingediende begroting en daaruit te allen tijde op eenvoudige en duidelijke wijze de rechtstreeks aan het project te rekenen kosten kunnen worden afgelezen. Ter zake van de loonkosten dient door middel van een urenadministratie vastgestelde urenverantwoording aanwezig te zijn.
6. Bij gebruik van een integrale kostensystematiek: uiterlijk bij de aanvraag om subsidievaststelling dient een rapport van feitelijke bevindingen over de uitkomst van het onderzoek van een accountant betreffende de gehanteerde integrale kostensystematiek aanwezig te zijn (zie bijlage 2).
7. Op mijn verzoek dient u inlichtingen te verschaffen omtrent de voortgang of resultaten van het project. U bent verplicht om op mijn verzoek medewerking te verlenen aan een evaluatie van het beleid op grond waarvan deze subsidie is verstrekt. Deze verplichtingen gelden tot vijf jaar na de datum van de beschikking tot subsidievaststelling.
8. U doet mij onverwijld schriftelijke mededeling van de indiening bij de rechtbank van een verzoek tot het op u van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, tot verlening van surseance van betaling aan u of tot faillietverklaring van u.
9. Uiterlijk binnen 13 weken na de in deze beschikking genoemde einddatum dient u bij mij schriftelijk een verzoek om subsidievaststelling in. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van:
 - a. Een eindrapport waarin verloop en eindresultaten van het gesubsidieerde project zijn vastgelegd;
 - b. Een gespecificeerde opgave van alle rechtstreeks aan het project toe te rekenen werkelijk gemaakte kosten, opgesteld in overeenstemming met de door u ingediende begroting;
 - c. Een controleverklaring in overeenstemming met het in bijlage 1 van deze beschikking opgenomen controleprotocol.
10. U voert het project uit in overeenstemming met de verplichtingen, opgenomen in artikel 36 van de algemene groepsvrijstellingsverordening. Dit houdt, onder meer, in dat: het Project uw bedrijf in staat stelt verder te gaan dan de geldende Unienormen met betrekking tot milieubescherming en het uit zijn activiteiten voortvloeiende niveau van milieubescherming te verhogen.



EZK_DGBI_VI / 41181774

11. In het geval er activiteiten door een derde of derden worden uitgevoerd, dient opdrachtverlening aan deze derde(n) plaats te vinden op basis van transparante criteria en marktconforme tarieven.

2.7. Subsidievaststelling

De beschikking tot subsidievaststelling zal ik geven binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag daartoe, dan wel nadat de geldende termijn genoemd in verplichting 9 is verstreken. Indien de beschikking niet binnen 13 weken kan worden gegeven zal ik u daarvan in kennis stellen en daarbij een redelijke termijn noemen waarbinnen de beschikking tegemoet gezien kan worden.

2.8. Voorschot

Ik verleen u bij deze een voorschot van € 14.025.000, wat overeenkomt met 75% van het genoemde subsidiebedrag van € 18.700.000. Dit voorschot zal worden verspreid over de projectjaren 2025, 2026, en 2027. De voorschotten bedragen per aangegeven jaar:

- 2025: €2.000.000
- 2026: €9.000.000
- 2027: €3.025.000

Binnen zes weken na de dag van ontvangst van de jaarlijkse voortgangsrapportage maakt het ministerie van Klimaat en Groene Groei het betreffende voorschot over op bankrekeningnummer NL09 COBA 0637 0363 36 ten name van Yara Sluiskil B.V. Het resterende voorschot van 25% zal met u worden verrekend na eindverantwoording bij de subsidievaststelling. De eindafrekening vindt uiterlijk dertien weken na de einddatum van het project (31 december 2027) plaats.

2.9. Advies

Om eventuele problemen met de accountantscontrole op uw financiële verantwoording te voorkomen adviseer ik u om uw accountant zo vroeg mogelijk te betrekken.

2.10. Benutting stikstofruimte

Deze subsidie wordt verstrekt voor het nemen van de in deze beschikking omschreven, bovenwettelijke stikstofreductiemaatregelen door uw bedrijf, waarvan de effecten buiten de autonome ontwikkeling van de industriële stikstofemissies vallen. De stikstofreductiemaatregelen die u neemt, leiden tot ruimte in uw omgevingsvergunning voor een Natura 2000 activiteit (natuurvergunning). Voor zover de staat van het binnen 25 km gelegen Natura 2000-areaal het toestaat, kan uw bedrijf het deel dat evenredig is aan het percentage dat uw bedrijf bijdraagt, te weten vijftig procent (55%), van deze ongebruikte stikstofruimte na realisatie van het Project zelf gebruiken voor nieuwe economische activiteiten ('intern salderen') of aan derden ter beschikking stellen ('extern salderen'), in beide situaties in overeenstemming met de daartoe geldende saldeerregels. Yara zal het bevoegd gezag verzoeken om het overige deel van de ongebruikte stikstofruimte, te weten vijftien procent (45%), te plaatsen in de stikstofbank van de Minister van Klimaat en Groene Groei.



EZK_DGBI_VI / 41181774

3. Correspondentie

Alle correspondentie met betrekking tot deze subsidie dient u, met vermelding van bovenstaand verplichtingnummer, te zenden naar:

Ministerie van Klimaat en Groene Groei

[REDACTED]
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

[REDACTED]
Directeur-Generaal Groningen en Ondergrond